

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6257/2541

นาย วัน ชัย เบญจวรรณ กับพวก
นาย จักร กฤษณ์ สม พล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับมารดาโจทก์ทั้งสอง เพื่อปลูกบ้านตามหนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 โดยมีคำขอท้ายฟ้องขอให้ จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 63/1 การที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะจำเลยมิใช่เจ้าของบ้านเลขที่ 63/1ความจริงแล้วที่ดินพิพาทและบ้านดังกล่าว เป็นของ จ.จำเลยเป็นเพียงผู้อาศัย จ. อยู่เท่านั้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก็คือ บ้าน เลขที่ 63/1 หลังนี้เป็นของจำเลยหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบ้านเลขที่ 63/1 ไม่ใช่บ้าน ของจำเลยแต่เป็นบ้านของจ. ที่ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทโดยชอบมาตั้งแต่ ก่อนที่จะทำหนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 และจำเลยเป็นผู้อาศัย โจทก์จึงไม่มี สิทธิฟ้องขับไล่ จำเลยให้รื้อถอนบ้านเลขที่ 63/1 ออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6185 โดยได้ รับโอนมาจากนางเชยมารดาโจทก์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2532 จำเลยทำสัญญาเช่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 30 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 6185กับมารดา

โจทก์เพื่อปลูกบ้านมีกำหนด 1 ปี อัตราค่าเช่าปีละ 50 บาทหลังจากครบกำหนด สัญญาเช่าโจทก์ทั้งสองไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อาศัยอีกต่อไป จึงบอกกล่าวให้จำเลย และบริวารออกจากที่ดินพิพาท แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยพร้อมบริวารรื้อ ถอนบ้านเลขที่ 63/1 ออกจากที่ดินพิพาทและห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง หาก จำเลยไม่รื้อถอนขอให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยชดใช้ ค่าเสียหายให้โจทก์ในอัตราเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอน ย้ายบ้านออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ใช่เจ้าของบ้านพิพาทและไม่เคยทำสัญญาเช่าที่ดิน พิพาท ความจริงแล้วที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของนางเจียง สฤณีไพศาล จำเลย อาศัยสิทธิของนางเจียงอยู่ในที่ดินพิพาท โจทก์ใช้อุบายพุดจาให้จำเลยร่วมมือกับ โจทก์ทำสัญญาเช่าเพื่อนำมาฟ้องขับไล่นางเจียงออกจากที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 6185 และให้จำเลยและบริวารรื้อถอนขนย้ายบ้านเลขที่ 63/1 ออกจากที่ดินพิพาท ห้าม จำเลยและบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า การที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงเพียงว่าที่ดิน พิพาทเป็นของโจทก์แล้วพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกไปจากที่ดินพิพาท จึงไม่ชอบ สำหรับปัญหาว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลยหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็น สมควรวินิจฉัยไปโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวน และฟังว่าบ้านเลขที่ 63/1 เป็นของนาง เจียง จำเลยได้รับอนุญาตจากนางเจียงให้อยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวซึ่งปลูกอยู่ในที่ดิน

พิพาทโดยชอบ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท
พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามี
เหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นข้อที่หนึ่งที่ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยออกจาก
ที่ดินแปลงพิพาทหรือไม่นั้น โดยที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาเช่า
ที่ดินพิพาทกับมารดาโจทก์ทั้งสองเพื่อปลูกบ้านตามหนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมาย
จ.2 อีกทั้งคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะ
ปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประกอบกับในหนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2
ข้อ 1 ระบุถึงบ้านเลขที่ 63/1 เช่นกัน กรณีเป็นที่เข้าใจได้ว่าจำเลยเช่าที่ดินพิพาทจาก
มารดาโจทก์เพื่อใช้ปลูกบ้านอาศัย บ้านของจำเลยดังกล่าวคือบ้านเลขที่ 63/1 นั้นเอง
ด้วยเหตุนี้จำเลยจึงให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะจำเลยมิใช่เจ้าของ
บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ความจริงแล้วที่ดิน
พิพาทและบ้านดังกล่าวเป็นของนางเจียง สฤณีไพศาลจำเลยเป็นเพียงผู้อาศัยนางเจี
ียงอยู่เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ประกอบกับโจทก์ขอให้จำเลยรื้อบ้านดังกล่าวไปด้วย
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก็คือ บ้านเลขที่ 63/1 หลังนี้เป็นของจำเลยหรือไม่เห็นว่า ข้อ
เท็จจริงที่ได้จากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายฟังเป็นยุติได้ว่าบ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5
ตำบลตะปอน อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ไม่ใช่บ้านของจำเลยแต่เป็นบ้านของนางเจี
ียงที่ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทโดยชอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะทำหนังสือสัญญาเช่าเอกสาร
หมาย จ.2 และจำเลยเป็นผู้อาศัยนางเจียงโดยชอบมาก่อนแล้วเช่นนี้ โจทก์ทั้งสองจึง
ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยให้รื้อถอนบ้านเลขที่ 63/1 ออกจากที่ดินพิพาทและต้องเป็น
ฝ่ายแพ้คดี

พิพากษายืน

(พันธาวุธ ปาณิกบุตร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนาจ หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>